

Rechtfertigender Notstand — Prüfungsschema § 34 StGB

Allgemeiner Teil · Rechtfertigungsgründe — Strafrecht (StGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Notstandslage

Gegenwärtige Gefahr für ein notstandsfähiges Rechtsgut, § 34 S. 1 StGB.

1. Notstandsfähiges Rechtsgut

Geschützt sind Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum und jedes andere Rechtsgut, also sämtliche Individualrechtsgüter des Notstandstäters oder eines Dritten (Notstandshilfe). Rechtsgüter der Allgemeinheit sind nach überwiegender Auffassung nur ausnahmsweise notstandsfähig, weil die Gefahrenabwehr insoweit grundsätzlich dem Staat obliegt.

2. Gefahr

Zustand, in dem nach den konkreten tatsächlichen Umständen der Eintritt eines Schadens für das geschützte Rechtsgut ernstlich zu befürchten ist. Maßgeblich ist eine objektive Prognose aus der Sicht eines besonnenen Beobachters im Zeitpunkt der Tat; die bloße Einbildung des Täters begründet keine Gefahr, sondern führt zum Erlaubnistatbestandsirrtum.

3. Gegenwärtigkeit

Die Gefahr ist gegenwärtig, wenn der Schadenseintritt bei ungehindertem Ablauf der Dinge sicher oder doch höchstwahrscheinlich ist, sofern nicht alsbald Abwehrmaßnahmen ergriffen werden. Erfasst ist damit auch die Dauergefahr, also ein länger andauernder Zustand, der jederzeit in einen Schaden umschlagen kann — der Gefahrbegriff reicht insoweit weiter als der Angriffsbegriff des § 32 StGB.

II. Notstandshandlung

Die Tat muss zur Abwendung der Gefahr erforderlich sein; § 34 S. 1 StGB formuliert dies als „nicht anders abwendbar“.

1. Geeignetheit

Die Handlung muss die Gefahr abwenden oder jedenfalls spürbar mindern können. Ein von vornherein untaugliches Mittel ist nicht erforderlich; es genügt eine Beurteilung ex ante.

2. Mildestes Mittel

Unter mehreren gleich wirksamen Mitteln ist das für den Eingriffsbetroffenen schonendste zu wählen. Anders als bei § 32 StGB besteht eine Pflicht zum Ausweichen und zur Inanspruchnahme staatlicher oder sonstiger fremder Hilfe, soweit diese rechtzeitig zu erlangen ist — die Gefahr ist dann „anders abwendbar“ und § 34 StGB scheidet aus.

III. Interessenabwägung — wesentliches Überwiegen

Das geschützte Interesse muss das beeinträchtigte wesentlich überwiegen. Abzuwägen sind nicht abstrakt die Rechtsgüter, sondern die widerstreitenden Interessen im konkreten Fall.

1. Rang der betroffenen Rechtsgüter

Erster Anhaltspunkt ist das Wertverhältnis der Rechtsgüter, ablesbar unter anderem an den Strafrahmen der jeweiligen Schutznormen. Leib und Leben stehen dabei über Eigentum und Vermögen.

2. Grad der drohenden Gefahren

§ 34 S. 1 StGB nennt ausdrücklich den Grad der den Rechtsgütern drohenden Gefahren. Einzustellen sind Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts, Umfang und Intensität des drohenden sowie des zugefügten Schadens und die Reversibilität der Beeinträchtigung.

3. Weitere Abwägungsfaktoren

Zu berücksichtigen sind ferner die Herkunft der Gefahr (Defensiv- oder Aggressivnotstand), eine schuldhafte Herbeiführung der Notstandslage durch den Täter, besondere Gefahrtragungspflichten etwa aus Beruf oder Amt sowie die Autonomie und das Selbstbestimmungsrecht des Eingriffsbetroffenen.

4. Wesentlichkeit

Ein bloßes Überwiegen genügt nicht; erforderlich ist ein deutlicher, eindeutig feststellbarer Wertunterschied zugunsten des geschützten Interesses. Bei Gleichwertigkeit oder bei bloß geringfügigem Übergewicht ist eine Rechtfertigung ausgeschlossen — dann bleibt allenfalls die Entschuldigung nach § 35 StGB.

IV. Angemessenheitsklausel, § 34 S. 2 StGB

Die Tat muss ein angemessenes Mittel zur Abwendung der Gefahr sein. Die Klausel dient als Korrektiv für Fälle, in denen die Rechtfertigung trotz überwiegenden Interesses mit grundlegenden Wertentscheidungen der Rechtsordnung unvereinbar wäre — etwa bei Eingriffen in die Menschenwürde, bei Umgehung besonderer rechtsstaatlicher Verfahren oder bei erzwungenen Eingriffen in die körperliche Integrität wie einer Zwangsblutspende.

V. Subjektives Rechtfertigungselement

Der Täter muss die Notstandslage kennen und „um die Gefahr abzuwenden“ handeln. Nach überwiegender Auffassung genügt die Kenntnis der rechtfertigenden Umstände verbunden mit einem Rettungswillen; eine darüber hinausgehende Rettungsabsicht als einziges Handlungsmotiv ist nicht erforderlich, sodass zusätzliche Beweggründe unschädlich sind. Fehlt das subjektive Element, ist die Tat rechtswidrig; nach h. M. ist der Täter dann wegen untauglichen Versuchs zu bestrafen.

Typische Streitstände

Nötigungsnotstand — Rechtfertigung des Genötigten nach § 34 StGB?

Wer durch Drohung zu einem Eingriff in Rechtsgüter eines unbeteiligten Dritten gezwungen wird, ist nach der überwiegenden Auffassung in der Literatur nicht nach § 34 StGB gerechtfertigt, sondern allenfalls nach § 35 StGB entschuldigt: Der Dritte müsste sonst den Eingriff dulden und verlöre sein Notwehrrecht, obwohl er für die Gefahr in keiner Weise verantwortlich ist. Die Gegenauffassung, der die Rechtsprechung im Grundsatz zuneigt, hält § 34 StGB für anwendbar und löst die Problematik über strenge Anforderungen an das wesentliche Überwiegen.

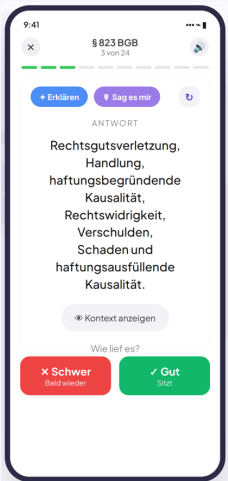
Leben gegen Leben — Keine quantitative Abwägung von Menschenleben

Nach ganz herrschender Meinung ist menschliches Leben einer Abwägung nicht zugänglich; auch die Rettung vieler rechtfertigt die Tötung eines Einzelnen nicht, weil jedes Leben nach Art. 1 I, Art. 2 II 1 GG gleichen und höchsten Wert hat — das Bundesverfassungsgericht hat aus diesem Grund die Ermächtigung zum Abschuss eines von Terroristen besetzten Passagierflugzeugs im Luftsicherheitsgesetz für nichtig erklärt. In Konstellationen wie dem Weichensteller- oder Bergsteigerfall kommt daher nur eine Entschuldigung nach § 35 StGB oder nach dem übergesetzlichen entschuldigenden Notstand in Betracht.

Defensivnotstand — Abgesenkte Abwägungsschwelle bei § 228 BGB analog

Richtet sich die Abwehr gegen die Quelle der Gefahr selbst (Defensivnotstand), gilt nach überwiegender Auffassung ein milderer Maßstab als das wesentliche Überwiegen: In Anlehnung an den Rechtsgedanken des § 228 BGB ist die Tat schon dann gerechtfertigt, wenn der angerichtete Schaden nicht außer Verhältnis zur abgewehrten Gefahr steht. Umstritten ist, ob dies über eine analoge Anwendung des § 228

BGB oder über eine modifizierte Abwägung innerhalb des § 34 StGB zu begründen ist; für Eingriffe in Rechtsgüter unbeteiligter Dritter (Aggressivnotstand) bleibt es dagegen beim strengen Maßstab, vgl. § 904 BGB.





Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.